

臺法科技人才交流協會

Taiwan Tech France Association

STATUTS

Article 1 – Constitution et dénomination

Il est fondé entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

L'association prend la dénomination suivante :

Taiwan Tech France Association

Article 2 – Objet de l'association

L'association a pour objet de rassembler, soutenir et développer la communauté technologique taïwanaise en France, ainsi que de favoriser les échanges professionnels, scientifiques, technologiques, entrepreneuriaux et liés à l'innovation entre Taïwan et la France.

Afin de réaliser cet objet, l'association peut notamment :

- organiser des rencontres, événements de networking, ateliers, conférences, tables rondes et activités d'échanges professionnels ;
- favoriser les échanges entre professionnels taïwanais, français et internationaux travaillant dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie, du numérique, de la recherche, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la gestion de produits et dans des domaines connexes ;
- favoriser les contacts, coopérations et partenariats entre professionnels, entreprises, institutions, chercheurs, entrepreneurs, étudiants, travailleurs indépendants, salariés, dirigeants d'entreprise et toute autre personne s'intéressant aux écosystèmes technologiques taïwanais et français ;
- soutenir l'innovation, l'entrepreneuriat, l'évolution de carrière, le développement professionnel et le partage des connaissances ;
- renforcer la visibilité de la communauté technologique taïwanaise en France ;
- offrir une plateforme neutre destinée au networking professionnel, au partage d'expériences et à l'échange d'informations.

L'association peut organiser des activités générales d'information, de discussion ou de formation portant notamment sur le développement de carrière, les pratiques liées à l'emploi, la

négociation salariale, l'entrepreneuriat, le recrutement, les opportunités professionnelles et le marché technologique français.

Toutefois, l'association n'est ni un syndicat, ni une instance représentative du personnel, ni un représentant en matière d'emploi, ni une agence de recrutement, ni un représentant juridique, ni un mandataire chargé de négociations salariales, ni un médiateur de conflits sociaux, ni un intermédiaire dans les relations individuelles de travail.

L'association est à but non lucratif, indépendante, apolitique et non confessionnelle.

Elle ne représente aucun gouvernement, parti politique, organisme public, autorité publique, entité officielle, organisation patronale, organisation de salariés ou groupe d'intérêts commerciaux.

Article 3 – Sièges social

Le siège social de l'association est fixé à :

13 allée Bellevue, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, France.

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu sur décision du Bureau. Ce transfert devra être ratifié lors de la prochaine Assemblée générale et faire l'objet, dans les délais légaux, des déclarations requises auprès de l'autorité compétente.

Article 4 – Durée

La durée de l'association est illimitée.

Article 5 – Composition de l'association

L'association est composée de **membres adhérents**, également appelés **membres ordinaires**.

Est considéré comme membre adhérent toute personne physique ou morale admise par le Bureau, inscrite au registre des membres de l'association, ayant accepté les présents statuts ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur, et souhaitant participer à la vie de l'association dans une perspective durable.

Les personnes ayant participé à la constitution de l'association et signé les présents statuts ou le procès-verbal de l'assemblée constitutive peuvent être reconnues comme **membres fondateurs**.

La qualité de membre fondateur constitue une reconnaissance liée à la création de l'association. Sauf disposition contraire des présents statuts ou du règlement intérieur, cette qualité ne confère pas, à elle seule, de droits différents de ceux des membres adhérents.

Le Bureau peut reconnaître comme **membres actifs** ou **membres contributeurs** les membres adhérents qui participent activement au fonctionnement, aux activités, à l'organisation, au développement, à l'administration, à la communication ou aux projets de l'association.

Cette reconnaissance ne constitue pas une catégorie de membres distincte de celle des membres adhérents, sauf disposition contraire du règlement intérieur.

Le Bureau peut également reconnaître comme **membres de soutien**, **membres bienfaiteurs**, **membres partenaires** ou **membres d'honneur** certaines personnes physiques ou morales apportant à l'association un soutien financier, matériel, institutionnel, professionnel, réputationnel ou toute autre contribution significative.

La qualité de membre de soutien, de membre bienfaiteur, de membre partenaire ou de membre d'honneur ne confère pas automatiquement la qualité de membre adhérent, le droit de vote en Assemblée générale, l'éligibilité au Bureau ni le pouvoir de représenter l'association, sauf si la personne physique ou morale concernée a également été admise comme membre adhérent conformément aux présents statuts.

L'association peut également accueillir des participants, invités, abonnés à ses communications, participants à des événements ou membres de ses communautés en ligne.

Ces personnes peuvent prendre part aux activités ouvertes à la communauté, recevoir des informations, participer à des événements publics ou interagir avec la communauté de l'association, sans pour autant acquérir automatiquement la qualité de membre adhérent ni le droit de vote.

Sauf disposition contraire des présents statuts ou du règlement intérieur, seuls les membres adhérents inscrits au registre des membres et ayant satisfait à leurs obligations de membre disposent du droit de vote lors des Assemblées générales.

L'association s'adresse principalement à la communauté technologique taïwanaise en France, mais reste ouverte à toute personne physique ou morale soutenant son objet, notamment aux salariés, demandeurs d'emploi, étudiants, chercheurs, travailleurs indépendants, entrepreneurs, fondateurs de sociétés, dirigeants d'entreprise, professionnels, institutions ainsi qu'aux personnes liées à une entreprise ou à une organisation.

Article 6 – Admission des membres

Toute demande d'adhésion en qualité de membre adhérent doit être formulée par écrit et être approuvée par le Bureau.

Pour les besoins de la gestion courante des demandes d'adhésion, le Bureau peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres le traitement des demandes ordinaires.

Toute demande incomplète, imprécise, sensible ou susceptible de soulever des interrogations au regard de l'objet, des valeurs, de la neutralité, de l'indépendance, de la réputation ou du bon fonctionnement de l'association doit être soumise à l'examen du Bureau.

Peut être admise comme membre adhérent toute personne physique ou morale qui soutient l'objet de l'association, accepte les présents statuts ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur, et présente un intérêt ou un lien avec au moins l'un des domaines suivants :

- la communauté technologique taïwanaise en France ;
- les échanges technologiques, professionnels, scientifiques, entrepreneuriaux ou liés à l'innovation entre Taïwan et la France ;
- la technologie, l'ingénierie, le numérique, la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat, la gestion de produits ou des domaines professionnels connexes ;
- le networking professionnel, l'évolution de carrière, le développement commercial ou le partage de connaissances en lien avec les écosystèmes technologiques taïwanais et français.

Le Bureau peut refuser une demande d'adhésion s'il dispose de motifs raisonnables de considérer qu'elle n'est pas compatible avec l'objet, les valeurs, l'indépendance, la réputation, la neutralité ou le bon fonctionnement de l'association.

Sont notamment susceptibles de justifier un refus : une demande manifestement sans rapport avec l'objet de l'association, une démarche poursuivant exclusivement un objectif de prospection commerciale, politique ou religieux, ou présentant un caractère discriminatoire, frauduleux, abusif, perturbateur ou susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l'association ou de sa communauté.

Le Bureau n'est pas tenu de motiver le refus d'une demande d'adhésion.

La qualité de membre ne devient effective qu'après approbation conformément aux conditions ci-dessus et inscription au registre des membres de l'association.

Article 7 – Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :

- démission adressée par écrit au Bureau ;
- décès, pour une personne physique ;
- dissolution, pour une personne morale ;
- non-paiement de la cotisation lorsqu'un régime de cotisation est en vigueur ;
- exclusion prononcée par le Bureau pour motif grave.

Constituent notamment des motifs graves :

- un comportement contraire à l'objet, aux valeurs, à la neutralité, à l'indépendance ou à la réputation de l'association ;
- tout acte portant préjudice à l'association, à ses membres, à ses partenaires ou à sa communauté ;
- le non-respect des présents statuts ou du règlement intérieur ;
- toute perturbation du fonctionnement normal de l'association ;
- l'utilisation abusive du nom, de l'image, du réseau, des activités ou des ressources de l'association ;
- le harcèlement, la discrimination, les comportements abusifs, les actes frauduleux ou la prospection commerciale inappropriée et répétée ;
- l'utilisation de l'association ou de ses canaux communautaires de manière à faire croire à tort qu'une personne bénéficie d'un soutien officiel de l'association, d'un mandat de recrutement, d'un pouvoir de représentation, d'un mandat de négociation ou d'une autorisation commerciale.

Avant toute exclusion pour motif grave, le membre concerné doit être informé des griefs formulés à son encontre et disposer de la possibilité de présenter ses observations.

La décision d'exclusion est notifiée par écrit au membre concerné.

Article 8 – Cotisations

Lors de la création de l'association, l'adhésion est en principe gratuite, sauf décision contraire du Bureau.

Afin de préserver l'ouverture de l'association et de favoriser le développement initial de la communauté, aucune cotisation n'est demandée aux membres au moment de la création de l'association.

Lorsque le développement des activités, le niveau de structuration ou les besoins de fonctionnement de l'association le justifient, le Bureau peut décider de mettre en place une cotisation annuelle.

Le Bureau détermine le montant de la cotisation, ses modalités de paiement, les catégories de membres auxquelles elle s'applique ainsi que les éventuelles exonérations ou réductions.

Le Bureau peut adapter le montant de la cotisation en fonction des besoins de fonctionnement de l'association.

Lorsqu'un régime de cotisation est en vigueur, un membre qui, malgré un rappel, ne s'acquitte pas de sa cotisation peut perdre sa qualité de membre.

Article 9 – Ressources de l'association

Les ressources de l'association peuvent notamment comprendre :

- des subventions publiques, aides publiques ou financements institutionnels ;
- le soutien de partenaires ou de sponsors ;
- des dons, dons en nature ou toute autre forme de libéralité autorisée par la loi ;
- des frais de participation aux événements, ateliers, conférences, projets ou programmes organisés par l'association ;
- les éventuelles cotisations décidées par le Bureau ;
- les recettes générées par des activités en lien avec l'objet de l'association ;
- toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Les ressources de l'association sont exclusivement affectées à la réalisation de son objet, notamment :

- l'organisation d'événements, d'ateliers, de conférences et d'activités de networking ;
- le développement de la communauté ;
- la communication et la promotion externe ;
- les outils administratifs et les frais de fonctionnement ;
- le soutien aux échanges professionnels, technologiques, scientifiques, entrepreneuriaux et liés à l'innovation entre Taïwan et la France ;
- le développement de projets, partenariats ou activités conformes à l'objet de l'association.

Aucun bénéfice ne peut être distribué aux membres, aux membres fondateurs, aux membres du Bureau, aux responsables de l'association ou à toute personne participant à sa gestion.

Article 10 – Bureau

L'association est administrée par un **Bureau**, dont les fonctions sont exercées par des personnes physiques.

Le Bureau est composé au minimum des fonctions suivantes :

- un Président ;
- un Trésorier ;
- un Secrétaire.

Les membres du premier Bureau sont désignés ou élus par les membres fondateurs au moment de la constitution de l'association et sont mentionnés dans le procès-verbal de l'assemblée constitutive.

Le mandat des membres du premier Bureau est fixé à deux ans afin de faciliter la mise en place initiale de l'association, son développement organisationnel et le lancement de ses activités.

À l'issue du mandat du premier Bureau, les membres du Bureau sont en principe proposés par le Bureau en fonction et leur nomination est soumise à ratification par l'Assemblée générale ordinaire.

Les membres adhérents disposant du droit de vote peuvent également présenter leur candidature conformément aux conditions prévues par le règlement intérieur.

Après expiration du mandat du premier Bureau, la durée du mandat des membres du Bureau est d'un an. Les mandats sont renouvelables.

Lorsqu'aucun autre candidat ne s'est présenté à l'expiration d'un mandat et que les membres du Bureau en fonction souhaitent poursuivre leur mission, ceux-ci peuvent être renouvelés dans leurs fonctions sous réserve de ratification par l'Assemblée générale ordinaire.

Si l'Assemblée générale ordinaire ne parvient pas à procéder au renouvellement du Bureau en raison d'une absence de participation, d'un nombre insuffisant de candidats ou de toute autre difficulté pratique, le Bureau en fonction peut continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce que de nouveaux membres du Bureau soient désignés conformément aux présents statuts ou au règlement intérieur et dûment ratifiés.

Le Bureau peut inviter d'autres personnes à contribuer à certains projets, événements, actions de communication, tâches administratives, partenariats, groupes de travail ou activités consultatives, sans que cette participation ne leur confère automatiquement la qualité de membre du Bureau.

En cas de vacance d'un poste au sein du Bureau, le Bureau peut désigner provisoirement un remplaçant jusqu'à la prochaine Assemblée générale.

Article 11 – Pouvoirs du Bureau

Le Bureau assure la gestion courante de l'association et prend, dans le respect des présents statuts, toutes les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.

Il peut notamment :

- organiser les activités de l'association ;
- gérer les communications avec la communauté ;
- approuver ou refuser les demandes d'adhésion ;
- tenir à jour le registre des membres ;
- décider de l'instauration d'une cotisation et en fixer les modalités ;
- solliciter des subventions publiques, aides publiques, financements institutionnels ou toute autre forme de soutien ;
- mettre en place des partenariats ou relations de sponsoring conformes à l'objet de l'association ;
- créer des groupes de travail, équipes de projet ou groupes consultatifs ;

- adopter un règlement intérieur nécessaire au fonctionnement pratique de l'association ;
- ouvrir et gérer un ou plusieurs comptes bancaires au nom de l'association ;
- établir des règles internes relatives aux dépenses, remboursements de frais, compensations raisonnables, engagements financiers et délégations de signature ;
- établir des règles relatives à l'utilisation du nom, de l'image, des canaux de communication, du réseau et des ressources de l'association.

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, convoque les réunions du Bureau et les Assemblées générales, coordonne les activités de l'association et peut signer les documents nécessaires à son fonctionnement.

Le Trésorier est responsable de la gestion financière de l'association, de la tenue des comptes, de la conservation des pièces comptables, de la préparation du rapport financier annuel et veille à la bonne utilisation des ressources de l'association.

Le Secrétaire est responsable de la gestion administrative de l'association, de la rédaction ou de la conservation des procès-verbaux, de la tenue des documents officiels et participe aux communications administratives avec les membres.

Toute dépense, tout remboursement de frais, toute compensation raisonnable ou tout engagement financier doit être conforme à l'objet de l'association et être appuyé par des justificatifs appropriés.

Article 12 – Transparence financière, remboursement de frais et rémunérations

Le Trésorier présente au moins une fois par an un rapport financier au Bureau et à l'Assemblée générale.

Les comptes de l'association doivent être tenus de manière sincère et transparente. Les justificatifs relatifs aux recettes et aux dépenses doivent être conservés pendant une durée raisonnable conformément aux pratiques administratives et comptables applicables.

En principe, les recettes et les dépenses de l'association doivent transiter par un compte bancaire ouvert au nom de l'association.

Tant que ce compte bancaire n'a pas encore été ouvert ou lorsqu'il est temporairement indisponible pour des raisons pratiques, toute recette, dépense, avance de frais ou circulation de fonds doit être gérée de manière traçable, enregistrable et justifiable.

Les recettes de l'association ne doivent pas être confondues avec les fonds personnels de quiconque, et aucun compte bancaire personnel ne doit être utilisé de manière habituelle comme compte de réception des recettes de l'association.

Les ressources de l'association ne peuvent être utilisées pour procurer un avantage personnel indu à un membre, un membre fondateur, un membre du Bureau ou un responsable de l'association. Elles ne peuvent davantage donner lieu à une distribution de bénéfices, à une répartition d'actifs résiduels ou à une distribution indirecte de profits.

Toutefois, tout membre, membre du Bureau, membre fondateur, bénévole, intervenant ou participant à une activité de l'association ayant effectivement engagé des dépenses raisonnables pour la réalisation de l'objet de l'association, l'organisation de ses activités ou son fonctionnement normal peut obtenir le remboursement de ces frais, sous réserve de présenter les justificatifs appropriés et de respecter les conditions fixées par le Bureau ou le règlement intérieur.

Les fonctions exercées au sein du Bureau sont en principe bénévoles.

Lorsque les ressources financières de l'association le permettent et sous réserve du respect des règles légales, fiscales et sociales applicables, l'association peut néanmoins verser une rémunération raisonnable, une indemnité ou des honoraires en contrepartie de missions, prestations ou travaux spécifiques, notamment dans les domaines de l'administration, des services professionnels, des conférences, de la formation, de la gestion de communauté, de l'organisation d'événements ou du fonctionnement de l'association.

Lorsqu'une telle rémunération, indemnité ou de tels honoraires concernent un membre du Bureau, ils doivent correspondre à une mission, une prestation ou un travail distinct et identifiable, dans le respect des règles légales, fiscales et sociales applicables.

Toute rémunération, indemnité ou tous honoraires versés à un membre du Bureau, à un membre fondateur ou à une personne ayant avec eux un intérêt lié doivent faire l'objet d'une décision préalable du Bureau et respecter les principes de transparence, de caractère raisonnable, de nécessité, de conformité à l'objet de l'association et de prévention des conflits d'intérêts.

Toute personne directement concernée par sa propre rémunération, indemnité ou ses propres honoraires ne peut participer à la décision correspondante.

Ces rémunérations, indemnités ou honoraires ne doivent constituer ni une distribution de bénéfices ni une répartition d'actifs résiduels, et ne peuvent avoir pour objet de contourner le caractère non lucratif de l'association.

Article 13 – Assemblée générale ordinaire

L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an.

Elle est convoquée par le Président au moins quinze jours avant la date prévue, par courrier électronique ou par tout autre moyen écrit.

Si, pour quelque raison que ce soit, le Président est dans l'impossibilité de convoquer l'Assemblée générale, ne procède pas à sa convocation ou si le poste de Président est vacant, l'Assemblée générale ordinaire peut être convoquée par tout autre membre du Bureau en fonction ou par un membre du Bureau désigné à cet effet par décision du Bureau.

L'ordre du jour est fixé par le Bureau.

L'Assemblée générale ordinaire entend le rapport d'activité et le rapport financier, procède à la ratification, à l'élection ou à la confirmation du renouvellement des membres du Bureau, et délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Chaque membre adhérent inscrit au registre des membres et ayant satisfait à ses obligations de membre dispose d'une voix.

Un membre peut donner mandat écrit à un autre membre afin de le représenter et de voter en son nom.

Dès lors que la convocation a été régulièrement adressée, l'Assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer et prendre des décisions quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

L'Assemblée générale peut être organisée en présentiel, par visioconférence ou sous une forme hybride.

Article 14 – Assemblée générale extraordinaire

Le Bureau peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire pour toute question importante, notamment :

- la modification des statuts ;
- la dissolution de l'association ;
- toute décision dépassant le cadre de la gestion courante ;
- toute modification substantielle de la nature, de l'objet ou de la structure de l'association.

Les conditions de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire sont identiques à celles de l'Assemblée générale ordinaire.

Dès lors que la convocation a été régulièrement adressée, l'Assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer et prendre des décisions quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Sauf disposition particulière des présents statuts, les décisions ordinaires de l'Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité simple des membres adhérents disposant du droit de vote présents ou représentés.

Toute décision portant sur une modification des statuts, la dissolution de l'association ou une modification substantielle de la nature, de l'objet, de la structure de gouvernance ou du fonctionnement essentiel de l'association doit réunir simultanément :

- une majorité des deux tiers des membres adhérents disposant du droit de vote présents ou représentés ;
- l'accord unanime de l'ensemble des membres du Bureau en fonction.

Les procédures spécifiques relatives à la modification des statuts et à la dissolution de l'association sont précisées respectivement aux articles 16 et 17 des présents statuts.

Article 15 – Règlement intérieur

Le Bureau peut adopter un règlement intérieur afin de compléter les modalités pratiques de fonctionnement de l'association.

Le règlement intérieur peut notamment préciser :

- la procédure d'admission des membres ;
- les catégories de membres et de participants à la communauté ;
- les droits, avantages, obligations et conditions de participation applicables aux différentes catégories de membres ;
- les conditions de reconnaissance en qualité de membre actif ou de membre contributeur ;
- les droits de vote et critères d'éligibilité à certaines fonctions, lorsqu'ils sont applicables ;
- les modalités pratiques de candidature, de proposition, de ratification, de renouvellement et de remplacement provisoire des membres du Bureau ;
- les règles relatives aux événements, inscriptions, annulations, remboursements et conditions de participation ;
- les règles relatives aux cotisations, exonérations, réductions et modalités de paiement ;
- les règles relatives aux remboursements de frais, compensations raisonnables, indemnités, honoraires et rémunérations ;
- les règles relatives aux partenariats et au sponsoring ;
- les règles de communication ;
- les règles relatives à l'utilisation du nom, du logo, de l'image, du réseau, des canaux de communication et des ressources de l'association ;
- les règles de conduite applicables aux membres, participants, invités, intervenants, partenaires, sponsors, recruteurs, employeurs, dirigeants d'entreprise et participants aux événements ;

- les mesures destinées à prévenir le harcèlement, la discrimination, les comportements abusifs, la fraude, les conflits d'intérêts, les représentations trompeuses ou la prospection commerciale inappropriée ;
- les règles destinées à préserver la neutralité de l'association dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des rémunérations, des contrats, des relations commerciales ou des relations entre employeurs et salariés.

Le règlement intérieur ne peut être contraire aux présents statuts.

Article 16 – Modification des statuts

Toute modification des présents statuts peut être proposée à l'initiative du Bureau.

Les membres adhérents peuvent également adresser par écrit au Bureau des propositions de modification dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Toute proposition de modification des statuts doit être soumise par le Bureau à une Assemblée générale extraordinaire.

Une modification des statuts ne peut être adoptée que si les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- approbation à la majorité des deux tiers des membres adhérents disposant du droit de vote présents ou représentés ;
- accord unanime de l'ensemble des membres du Bureau en fonction.

Si l'un quelconque des membres du Bureau en fonction s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être adoptée.

Toute modification des statuts doit, lorsque la législation ou la réglementation applicable l'exige, faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité compétente.

Article 17 – Dissolution

La dissolution de l'association peut être décidée par une Assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.

La dissolution ne peut être prononcée que si les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- approbation à la majorité des deux tiers des membres adhérents disposant du droit de vote présents ou représentés ;
- accord unanime de l'ensemble des membres du Bureau en fonction.

Si l'un quelconque des membres du Bureau en fonction s'oppose à la dissolution, celle-ci ne peut être adoptée.

En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation.

Si un actif net subsiste à l'issue de la liquidation, celui-ci est attribué à une association ou à un organisme poursuivant un objet similaire ou compatible avec celui de la présente association.

Aucun élément d'actif ne peut être distribué aux membres, aux membres fondateurs, aux membres du Bureau, aux responsables de l'association ou à toute personne participant à sa gestion.

Article 18 – Responsabilité et limites d'intervention

L'association a pour mission de favoriser les échanges professionnels, technologiques, scientifiques, entrepreneuriaux et liés à l'innovation entre ses membres, participants et partenaires.

Elle peut organiser des activités générales d'information, des ateliers, discussions et échanges portant sur le développement de carrière, les pratiques liées à l'emploi, la négociation salariale, l'entrepreneuriat, le recrutement, les opportunités professionnelles et le marché technologique français.

Toutefois, l'association ne fournit aucun conseil personnalisé de nature juridique, fiscale, financière, migratoire, médicale, professionnelle, liée à l'emploi, à l'investissement, au recrutement ou à la négociation salariale, sauf lorsque ces contenus sont fournis par des professionnels qualifiés dans le cadre d'une activité clairement identifiée comme telle.

L'association n'est ni un syndicat, ni une instance représentative du personnel, ni un représentant en matière d'emploi, ni une agence de recrutement, ni un représentant juridique, ni un mandataire chargé de négociations salariales, ni un médiateur de conflits sociaux, ni un intermédiaire dans les relations individuelles de travail.

L'association n'intervient pas dans les relations individuelles de travail, les négociations salariales, les conflits entre employeurs et salariés, les litiges contractuels, les décisions de recrutement, les différends commerciaux ni les conflits entre salariés, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants, employeurs, clients, recruteurs, dirigeants d'entreprise, partenaires ou sponsors.

L'association ne garantit aucun emploi, aucune opportunité commerciale, aucun partenariat, aucun financement, aucun investissement, aucun résultat en matière d'immigration, aucun résultat professionnel, aucun résultat de recrutement, aucune évolution salariale ni aucun succès commercial.

Toute coopération, recrutement, partenariat, investissement, relation commerciale, relation de travail, discussion salariale, relation contractuelle ou opportunité professionnelle résultant d'une activité, d'une mise en relation, d'une communication ou d'un échange organisé ou facilité par l'association relève de la responsabilité exclusive des parties concernées.

Les membres, participants, invités, partenaires, sponsors, recruteurs, employeurs, dirigeants d'entreprise et intervenants demeurent personnellement responsables de leurs propos, engagements, propositions, services, produits, décisions de recrutement, décisions contractuelles et comportements professionnels.

Article 19 – Indépendance, neutralité et utilisation du nom de l'association

L'association est indépendante de tout gouvernement, parti politique, autorité publique, organisation religieuse, organisation patronale, organisation de salariés, syndicat, société ou entité commerciale.

Aucun membre, participant, partenaire, sponsor, intervenant, recruteur, employeur, dirigeant d'entreprise ou tiers ne peut, sans autorisation préalable du Bureau, utiliser le nom, le logo, l'image, le réseau, les canaux de communication ou les ressources de l'association d'une manière laissant entendre qu'il bénéficie d'un soutien officiel, d'un pouvoir de représentation, d'une autorisation, d'un mandat de recrutement, d'un mandat commercial, d'un pouvoir de représentation en matière d'emploi, d'un mandat de négociation salariale ou d'une relation de partenariat officielle avec l'association.

Le Bureau peut préciser dans le règlement intérieur les règles applicables à l'utilisation du nom, de l'image, des canaux de communication, du réseau et des ressources de l'association.

Article 20 – Conflits d'intérêts

Les membres du Bureau, membres actifs, contributeurs, intervenants, partenaires, sponsors et toute personne participant aux activités de l'association doivent agir de bonne foi et dans l'intérêt de l'association.

Toute personne participant à une décision ou à une activité de l'association et disposant, relativement à la question concernée, d'un intérêt personnel, professionnel, financier, commercial, lié à l'emploi ou organisationnel, direct ou indirect, doit déclarer l'existence de cet intérêt au Bureau.

Le Bureau peut prendre toute mesure appropriée afin de préserver la neutralité, l'indépendance, la réputation et le bon fonctionnement de l'association, notamment en demandant à la personne concernée de ne pas participer à une décision, en limitant sa participation à certaines

discussions ou, lorsque cela est approprié, en informant les participants concernés de la situation.

L'association s'efforce d'éviter que ses activités aient pour effet, ou soient utilisées dans le but, d'accorder un avantage indu à un employeur, recruteur, dirigeant d'entreprise, demandeur d'emploi, prestataire de services, sponsor, partenaire ou membre particulier.

Fait à Saint-Vallier-de-Thiey, le : _____

Signatures des membres fondateurs :